المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي
المعهد / المؤسسة التعليمية

الشغل المؤقت والمناولة

في ضوء مدونة الشغل المغربية

دراسة قانونية وتطبيقية — دراسة الحالة: المجموعة 8

إعداد الطلاب:
الاسم الكامل للطالب الأول
الاسم الكامل للطالب الثاني
الاسم الكامل للطالب الثالث

تحت إشراف الأستاذ(ة):
الاسم الكامل للأستاذ المشرف

الوحدة الدراسية: قانون الشغل والعلاقات المهنية

السنة الدراسية: 2026 – 2025

2025-2026 | جميع الحقوق محفوظة

المحتويات

مقدمة عامة وإشكالية الدراسة **5**

1 الإطار المفاهيمي **7**

1.1 المقصود بالشغل المؤقت 7

1.1.1 التعريف القانوني 7

2.1.1 الخصائص الجوهرية 7

2.1 المقصود بالمناولة 7

1.2.1 أنواع المناولة 8

3.1 الفرق بين الشغل المؤقت وعقد المناولة 8

4.1 الأطراف المتدخلة في دراسة الحالة 8

2 الإطار القانوني في مدونة الشغل المغربية **9**

1.2 المرجعيات القانونية 9

2.2 أحكام التشغيل المؤقت (المواد 495 وما يليها) 9

3.2 أحكام عقود الشغل المحددة المدة (المادة 86 وما يليها) 10

1.3.2 شروط صحة العقد المحدد المدة 10

2.3.2 التحويل إلى عقد غير محدد المدة 10

4.2 النصوص التنظيمية والاتفاقيات الجماعية 10

3 الحالات التي يسمح فيها القانون باللجوء إلى الشغل المؤقت **12**

1.3 استبدال أجير توقف عقده 12

2.3 ارتفاع مؤقت في النشاط 12

3.3 الأشغال الموسمية والظرفية 13

4.3 الحالات الممنوعة (الحاجيات الدائمة والمستمرة) 13

4 التزامات شركة التشغيل المؤقت والمقاولة المستعملة 14
1.4 التزامات شركة التشغيل المؤقت 14
1.1.4 الالتزامات المالية والاجتماعية 14
2.1.4 الالتزامات الإدارية والتعاقدية 14
2.4 التزامات المقاولة المستعملة 15
3.4 العقود الكتابية ومدتها وتجديدها 15
1.3.4 بيانات العقد الإلزامية 15
2.3.4 مدة العقد وتجديده 15
4.4 حقوق الأجير المؤقت وضماناته 16

5 المسؤولية القانونية لكل من الشركة الأصلية وشركة المناولة 17
1.5 مسؤولية الشركة الأصلية 17
2.5 مسؤولية شركة المناولة 17
3.5 المسؤولية التضامنية (الأجور، الضمان الاجتماعي، حوادث الشغل) 18
4.5 الجزاءات المترتبة عن المخالفات 18
1.4.5 الجزاءات المدنية 18
2.4.5 الجزاءات الجنائية والإدارية 18

6 دور مفتش الشغل ومراقبة احترام القانون 19
مقدمة الفصل 19
1.6 اختصاصات مفتش الشغل في مجال التشغيل المؤقت والمناولة 20
1.1.6 الأساس القانوني والاختصاصات العامة 20
2.1.6 الاختصاص الرقابي على مقاولات التشغيل المؤقت (ETT) 20
3.1.6 الاختصاص الرقابي على عقود المناولة ومحاربة التبعية الصورية 21
2.6 مساطر المراقبة والمعاينة 21
1.2.6 صلاحيات التحري الميداني وسلطات الدخول 22
2.2.6 فحص السجلات والوثائق القانونية المُلزمة 22
3.2.6 الاستجواب والتحقيق الميداني لكشف التبعية الفعلية 23
3.6 المحاضر والإنذارات والمتابعات القضائية 23
1.3.6 توجيه الملاحظات والتنبيهات المكتوبة 23
2.3.6 مسطرة الإنذار وتحديد آجال التصحيح 23
3.3.6 تحرير محاضر المخالفات الرسمية (Procès-verbaux) وقوتها الثبوتية 24
4.6 حدود التفتيش والصعوبات العملية في الميدان 25

خاتمة الفصل 26

7 الآثار الاجتماعية والاقتصادية (الأجراء، المقاولة، سوق الشغل) 28
مقدمة الفصل 28
1.7 الآثار على الأجراء 29
1.1.7 تنامي الهشاشة الوظيفية وانعدام الأمان المهني 29
2.1.7 الإخلال بمبدأ المساواة في الأجور والامتيازات المادية 29
3.1.7 تراجع التغطية الصحية ومخاطر حوادث الشغل والأمراض المهنية 30
2.7 الآثار على المقاولة 31
1.2.7 المزايا التنافسية والمكتسبات الاقتصادية للمقاولة 31
2.2.7 المخاطر التنظيمية وفقدان الرأسمال المعرفي (Know-How) 31
3.2.7 المسؤولية القانونية التضامنية والتبعات القضائية 32
3.7 الآثار على الحوار الاجتماعي والعمل النقابي 33
1.3.7 تشتيت الكتلة العمالية وتفكيك وحدة الهيئة الناخبة 33
2.3.7 عقبات ممارسة الحق النقابي والردع الضمني 33
3.3.7 تعقيد مسطرة المفاوضة الجماعية واتفاقيات الشغل 33
4.7 الآثار على سوق الشغل 34
1.4.7 تسهيل الاندماج الأولي وتقليص كلفة البحث عن عمل 34
2.4.7 الامتصاص التدريجي للقطاع غير المهيكل 34
3.4.7 المخاطر الهيكلية: استدامة الصناديق الاجتماعية وتوسع الهشاشة 34
خاتمة الفصل 35

8 دراسة الحالة وتحليل أدوار الفاعلين 37
1.8 عرض الوضعية المهنية للمجموعة 8 37
2.8 تحليل دور مدير المصنع ومسؤول شركة المناولة 37
1.2.8 دور مدير المصنع 37
2.2.8 دور مسؤول شركة المناولة 38
3.8 تحليل دور الأجير المؤقت ومفتش الشغل 38
1.3.8 موقف الأجير المؤقت 38
2.3.8 تدخل مفتش الشغل 38
4.8 الأجوبة عن أسئلة النقاش الستة 38

9 الاجتهاد القضائي والتجارب المقارنة 40
1.9 الاجتهاد القضائي المغربي 40
2.9 موقف القضاء من المناولة المقنعة 40
3.9 التجربة المقارنة 41
1.3.9 التجربة الفرنسية 41
2.3.9 التجربة الإسبانية 41
3.3.9 تجارب دول عربية 41
4.9 المعايير الدولية للشغل 41

10 الاختلالات والتوصيات 43
1.10 الاختلالات التشريعية 43
2.10 الاختلالات العملية 43
3.10 توصيات لفائدة المشرع والإدارة 44
4.10 توصيات للمقاولات والأجراء 44
1.4.10 توصيات للمقاولات 44
2.4.10 توصيات للأجراء 44

الخاتمة 45

ا الملحق الأول: نصوص قانونية مختارة 46

الملحق الأول: نصوص قانونية مختارة 46
ا.1 المادة 495 من مدونة الشغل 46
ا.2 المادة 496 من مدونة الشغل 46
ا.3 المادة 86 من مدونة الشغل 46

ب الملحق الثاني: نموذج عقد التشغيل المؤقت 47

الملحق الثاني: نموذج عقد التشغيل المؤقت 47

لائحة المراجع 48

مقدمة عامة وإشكالية الدراسة

تمهيد

يُعدّ موضوع الشغل المؤقت والمناولة من أبرز الموضوعات التي تشغل بال المشرعين والممارسين القانونيين على حدٍّ سواء، لا سيما في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة وتنامي ظاهرة الاستعانة بمصادر خارجية في تدبير الموارد البشرية.

أهمية الموضوع

تكتسي هذه الدراسة أهمية بالغة على الصعيدين النظري والتطبيقي؛ إذ تتناول بالتحليل الإطارَ القانوني الذي يحكم علاقات الشغل في مؤسسات تلجأ إلى التشغيل المؤقت أو المناولة، وما ينجم عن ذلك من إشكاليات تتعلق بحقوق الأجراء وضماناتهم.

إشكالية الدراسة

تتمحور الإشكالية الرئيسية لهذا التقرير حول التساؤل الجوهري الآتي:

الإشكالية المحورية

إلى أيّ حدٍّ يوفّر الإطار القانوني المغربي الحماية الكافية للأجراء المؤقتين في ظل انتشار ظاهرتَي الشغل المؤقت والمناولة، وما هي آليات المراقبة والتدخل الكفيلة بضمان تطبيق هذه الحماية على أرض الواقع؟

وتتفرع عن هذه الإشكالية جملةٌ من التساؤلات الفرعية:

- ما التعريف الدقيق للشغل المؤقت وعقد المناولة، وكيف يمكن التمييز بينهما؟

- ما هي الحالات التي يجيز فيها القانون اللجوء إلى الشغل المؤقت؟
- ما التزامات كل طرف من أطراف العلاقة الثلاثية (شركة التشغيل المؤقت، المقاولة المستعملة، الأجير)؟
- كيف تُوزَّع المسؤولية القانونية بين الشركة الأصلية وشركة المناولة؟
- ما دور مفتش الشغل في ضمان احترام القانون، وما حدود تدخله؟
- ما الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأنماط التشغيلية على سوق الشغل المغربي؟

منهجية الدراسة

اعتمدنا في هذا التقرير على المناهج الآتية:

1. **المنهج التحليلي:** لتحليل النصوص القانونية ومقارنة أحكامها.
2. **المنهج المقارن:** لاستحضار تجارب دول أخرى في تنظيم الشغل المؤقت.
3. **المنهج التطبيقي:** من خلال دراسة الحالة المحددة في دراسة المجموعة الثامنة.

هيكل الدراسة

يتوزع هذا التقرير على عشرة فصول، تتناول بالتفصيل الإطار المفاهيمي، ثم الإطار القانوني، وصولاً إلى دراسة الحالة والتوصيات، مع خاتمة شاملة وملاحق ولائحة المراجع.

باب 1

الإطار المفاهيمي

1.1 المقصود بالشغل المؤقت

يُقصد بالشغل المؤقت ذلك النمط التشغيلي الذي تلتجئ فيه مقاولة مستعملة إلى خدمات أجراء تضعهم رهن إشارتها شركةٌ متخصصة تُسمى «شركة التشغيل المؤقت»، وذلك للقيام بمهام محددة ولمدة زمنية منضبطة ومحددة وفق شروط يُحددها القانون.

1.1.1 التعريف القانوني

عرّفت مدونة الشغل المغربية التشغيل المؤقت في المواد 495 وما يليها...

2.1.1 الخصائص الجوهرية

- **المؤقتية:** ارتباط العقد بمدة محددة أو بمهمة بعينها.
- **الثلاثية:** تعدد أطراف العلاقة (شركة التشغيل، المقاولة المستعملة، الأجير المؤقت).
- **التبعية المزدوجة:** ارتباط الأجير قانونياً بشركة التشغيل وفعلياً بالمقاولة المستعملة.

2.1 المقصود بالمناولة

المناولة (أو الاستعانة بمقاولة من الباطن) هي العملية التي تعهد بموجبها مقاولةٌ أصليةٌ إلى مقاولة أخرى مستقلة بتنفيذ جزء من نشاطها أو مهام بعينها، وتظل المقاولة الثانية (شركة المناولة) هي المشغّل المباشر للأجراء.

1.2.1 أنواع المناولة

1. **المناولة الصناعية:** تكليف مقاولة بتصنيع جزء من المنتج.
2. **مناولة الخدمات:** تفويض خدمات الحراسة والنظافة والمطبخ...
3. **مناولة العمالة (المقنعة):** التحايل على القانون بادّعاء المناولة بينما تخضع العمالة فعلياً لسلطة المقاولة الأصلية.

3.1 الفرق بين الشغل المؤقت وعقد المناولة

المناولة	الشغل المؤقت	المعيار
شركة المناولة	شركة التشغيل المؤقت	**المشغّل القانوني**
شركة المناولة	المقاولة المستعملة	**السلطة الفعلية**
عقد باطن أو تخصيص	عقد إيداع أجراء	**طبيعة العقد**
إنجاز مهمة أو جزء منها	سدّ حاجة وقتية	**الغرض**
تحددها طبيعة المهمة	محددة قانوناً	**المدة**

جدول 1.1: مقارنة بين الشغل المؤقت والمناولة

4.1 الأطراف المتدخلة في دراسة الحالة

تتشكّل دراسة الحالة الخاصة بالمجموعة الثامنة من الأطراف الرئيسية الآتية:

1. **مدير المصنع (المقاولة المستعملة):** يمثّل الطرف المُتلقّي لخدمات الأجراء المؤقتين، ويمارس عليهم السلطة الفعلية داخل المصنع.
2. **مسؤول شركة المناولة / التشغيل المؤقت:** الطرف الذي يتعاقد مع الأجراء ويتولى دفع أجورهم وتسوية وضعيتهم الاجتماعية.
3. **الأجير المؤقت:** يشتغل لدى المقاولة المستعملة بموجب إيداع من شركة التشغيل المؤقت أو بموجب عقد مناولة.
4. **مفتش الشغل:** يتولى مراقبة مدى احترام أحكام مدونة الشغل ومعاقبة المخالفات.

باب 2

الإطار القانوني في مدونة الشغل المغربية

1.2 المرجعيات القانونية

يستند التنظيم القانوني للشغل المؤقت والمناولة في المغرب إلى منظومة متكاملة من النصوص:

- **مدونة الشغل** الصادرة بالقانون رقم 65.99 بتاريخ 11 غشت 2003.
- **الظهير الشريف** رقم 1.03.194 الصادر بتنفيذ مدونة الشغل.
- **الاتفاقيات الجماعية** القطاعية ذات الصلة.
- **معايير منظمة العمل الدولية** المصادَق عليها من طرف المغرب.

2.2 أحكام التشغيل المؤقت (المواد 495 وما يليها)

خصّصت مدونة الشغل الكتابَ الثامن منها للتشغيل المؤقت عبر شركات متخصصة، وتشمل أبرز المواد المنظِّمة له ما يلي:

المواد الجوهرية في التشغيل المؤقت

- **المادة 495:** تعريف شركة التشغيل المؤقت وشروط ترخيصها.
- **المادة 496:** الحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى التشغيل المؤقت.
- **المادة 497:** بيانات عقد الإيداع الواجب توافرها.
- **المادة 498:** مدة عقد التشغيل المؤقت وتجديده.
- **المادة 499:** ضمانات الأجير المؤقت وحقوقه.
- **المادة 500:** التضامن بين شركة التشغيل والمقاولة المستعملة.

3.2 أحكام عقود الشغل المحددة المدة (المادة 86 وما يليها)

نظّمت مدونة الشغل عقود الشغل المحددة المدة في الباب الثاني من الكتاب الأول:

1.3.2 شروط صحة العقد المحدد المدة

1. أن يكون مكتوباً ومحدداً لمدته.
2. أن تكون الحاجة التي يستجيب لها مؤقتة وليست دائمة.
3. احترام الحدّ الأقصى للمدة المقررة قانوناً.
4. عدم تجاوز عدد التجديدات المقررة.

2.3.2 التحويل إلى عقد غير محدد المدة

إذا استمر تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته أو تكرر التجديد بما يتجاوز الحدود القانونية، تحوّل العقد تلقائياً إلى عقد غير محدد المدة.

4.2 النصوص التنظيمية والاتفاقيات الجماعية

تُكمل النصوصُ التنظيمية الصادرة بمراسيم أو قرارات وزارية الإطارَ القانوني، وتتناول:

- شروط ترخيص شركات التشغيل المؤقت وكيفية منحه وسحبه.

- الحد الأدنى لضمانات الأجير المؤقت.
- آليات الرقابة والتفتيش.

وعلى صعيد الاتفاقيات الجماعية، يمكن لهذه الاتفاقيات أن تمنح الأجراء المؤقتين حماية أكثر مما نصّ عليه القانون، دون أن تنزل دونه.

باب 3

الحالات التي يسمح فيها القانون باللجوء إلى الشغل المؤقت

1.3 استبدال أجير توقف عقده

تُبيح مدونة الشغل اللجوءَ إلى التشغيل المؤقت لاستبدال أجير توقّف عقده بصفة مؤقتة، وذلك في الحالات التالية:

- الغياب بسبب المرض أو الحادثة.
- إجازة الأمومة أو الأبوة.
- الغياب المرخّص به (العطل، التكوين...).
- الإيقاف التأديبي المؤقت.

وتجدر الإشارة إلى أن مدة الاستبدال مرتبطة بمدة الغياب الفعلي للأجير الأصلي.

2.3 ارتفاع مؤقت في النشاط

عند حدوث ارتفاع استثنائي وغير دائم في نشاط المقاولة، يُسمح بتوظيف أجراء مؤقتين لمواجهة هذه الزيادة المؤقتة في الطلب، شريطة أن:

1. يكون الارتفاع فعلياً وموثَّقاً.
2. لا تتجاوز مدة التشغيل الحدَّ الأقصى المقرر قانوناً.

3. لا يستعيض عنه بأجراء مؤقتين بشكل دوري ومنتظم.

3.3 الأشغال الموسمية والظرفية

تشمل هذه الحالة:

- **الأشغال الموسمية:** المرتبطة بمواسم الحصاد، أو مواسم السياحة، أو الأنشطة ذات الطابع الموسمي الواضح.
- **الأشغال الظرفية:** إنجاز مشاريع محددة ومؤقتة بطبيعتها.
- **أشغال البناء والتركيب:** التي لا تقتضي تشغيلاً دائماً.

4.3 الحالات الممنوعة (الحاجيات الدائمة والمستمرة)

تحذير: الحالات المحظورة قانوناً

يُحظر اللجوء إلى التشغيل المؤقت في الحالات الآتية:

- سدّ الحاجيات الدائمة والمستمرة للمقاولة.
- استبدال الأجراء المضربين عن العمل.
- الالتفاف على أحكام عقود الشغل غير المحددة المدة.
- توظيف أجراء مؤقتين بصفة اعتيادية لأداء وظائف هيكلية.

وكل مخالفة لهذه الأحكام تُعرِّض المقاولة المستعملة وشركة التشغيل للمسؤولية القانونية وإلى إعادة تكييف عقود التشغيل المؤقت إلى عقود غير محددة المدة.

باب 4

التزامات شركة التشغيل المؤقت والمقاولة المستعملة

1.4 التزامات شركة التشغيل المؤقت

تضطلع شركة التشغيل المؤقت بجملة من الالتزامات القانونية، أبرزها:

1.1.4 الالتزامات المالية والاجتماعية

- أداء أجور الأجراء المؤقتين في الآجال القانونية.
- التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
- الاقتطاع والتحويل إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CIMR).
- تغطية مخاطر حوادث الشغل والأمراض المهنية.

2.1.4 الالتزامات الإدارية والتعاقدية

- الحصول على ترخيص ممارسة النشاط قبل مزاولة أي نشاط.
- إبرام عقد مكتوب مع الأجير يتضمن جميع البيانات الإلزامية.
- إبلاغ الأجير بطبيعة المهمة وشروط تنفيذها قبل التحاقه بالعمل.
- تكوين الأجراء وتجهيزهم بوسائل الحماية الفردية الملائمة.

2.4 التزامات المقاولة المستعملة

تلتزم المقاولة المستعملة بما يلي:

1. **احترام شروط ومدة الإيداع:** عدم استخدام الأجراء المؤقتين لأغراض أخرى أو لمدد تتجاوز ما أقره القانون.
2. **توفير ظروف عمل لائقة:** بما يشمل السلامة المهنية وظروف الصحة المماثلة لتلك التي يتمتع بها الأجراء الدائمون.
3. **مبدأ المساواة في الأجر:** ضمان حصول الأجير المؤقت على أجر لا يقل عن أجر الأجير الدائم الذي يؤدي نفس العمل.
4. **إخبار مفتش الشغل:** في الحالات التي يقتضيها القانون.

3.4 العقود الكتابية ومدتها وتجديدها

1.3.4 بيانات العقد الإلزامية

يجب أن يتضمن عقد التشغيل المؤقت:

- هوية الأطراف الثلاثة وعناوينها.
- طبيعة المهمة وسببها القانوني.
- مدة العقد وتاريخ البداية والنهاية.
- مكان التنفيذ والمنصب المطلوب.
- الأجر المتفق عليه ومكوناته.
- أوقات العمل وجدوله.

2.3.4 مدة العقد وتجديده

- الحد الأقصى للعقد: ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة في الغالب.
- يتحول العقد إلى غير محدد المدة عند تجاوز الحدود القانونية.
- يُمنع التجديد إذا كان الغرض منه الالتفاف على الحقوق المكتسبة.

4.4 حقوق الأجير المؤقت وضماناته

حقوق الأجير المؤقت الأساسية

- الحق في أجر عادل يساوي أجر نظيره الدائم.
- الحق في التغطية الاجتماعية الكاملة.
- الحق في السلامة والصحة المهنية.
- الحق في التكوين المهني.
- الحق في تعويض نهاية العقد (إن توفرت شروطه).
- حق الأولوية في التوظيف الدائم لدى المقاولة المستعملة.

باب 5

المسؤولية القانونية لكل من الشركة الأصلية وشركة المناولة

1.5 مسؤولية الشركة الأصلية

تتحمل المقاولة الأصلية (المستعملة) مسؤولية قانونية مباشرة تتجلى في:

- المسؤولية عن انتهاك شروط استخدام التشغيل المؤقت أو المناولة.
- المسؤولية التضامنية مع شركة المناولة عن أجور الأجراء وحقوقهم الاجتماعية.
- المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث الشغل التي تقع داخل مقرها.
- المسؤولية الجنائية في حالة ارتكاب مخالفات جسيمة.

2.5 مسؤولية شركة المناولة

تُعدّ شركة المناولة المشغّلَ المباشر، وبذلك تتحمل:

1. المسؤولية الأصلية عن أجور الأجراء وعقودهم وحقوقهم التعاقدية.
2. المسؤولية عن التصريح بالأجراء لدى الهيئات الاجتماعية.
3. المسؤولية عن توفير ظروف سلامة مناسبة لهم.
4. المسؤولية عن الفصل غير المشروع والتعويضات المترتبة عنه.

3.5 المسؤولية التضامنية (الأجور، الضمان الاجتماعي، حوادث الشغل)

مبدأ التضامن في المسؤولية

تُكرّس مدونة الشغل مبدأ المسؤولية التضامنية بين الشركة الأصلية وشركة المناولة، وذلك في المجالات التالية:

- **الأجور:** يحق للأجير المطالبة بالأجر المستحق من أي من الطرفين.
- **الضمان الاجتماعي:** تضامن في أداء الاشتراكات والغرامات.
- **حوادث الشغل:** تضامن في تحمّل التعويضات الناجمة.
- **التعويضات الاجتماعية:** بما فيها تعويضات الفصل والإشعار.

4.5 الجزاءات المترتبة عن المخالفات

1.4.5 الجزاءات المدنية

- إعادة تكييف عقود التشغيل المؤقت إلى عقود دائمة.
- الحكم بالتعويضات لصالح الأجراء المتضررين.
- إلزام الشركة بأداء المستحقات المتأخرة.

2.4.5 الجزاءات الجنائية والإدارية

- الغرامات المالية التي تتراوح بين 10.000 و50.000 درهم حسب طبيعة المخالفة.
- سحب ترخيص ممارسة نشاط التشغيل المؤقت.
- الملاحقة القضائية في الحالات الجسيمة.
- تعليق النشاط أو إغلاق المنشأة مؤقتاً.

باب 6

دور مفتش الشغل ومراقبة احترام القانون

مقدمة الفصل

تُعتبر القواعد القانونية المنظمة لعلاقات الشغل، مهما بلغت درجة دقتها وتطورها التشريعي، مجرد نصوص نظرية مجردة إن لم تُسند بآليات رقابية ميدانية تكفل احترامها وفرض الامتثال لمقتضياتها. وفي سياق العلاقات العمالية غير التقليدية القائمة على التشغيل المؤقت والمناولة، تزداد الحاجة إلى جهاز رقابي صارم ومستقل لضبط التجاوزات الناتجة عن تداخل المسؤوليات بين المشغل القانوني والمشغل المستعمل الفعلي.

من هذا المنطلق، يبرز جهاز تفتيش الشغل بصفته الذراع التنفيذية والرقابية للسياسة الاجتماعية للدولة؛ فهو المعني الأول بحماية الحقوق الأساسية للأجراء، وتطويق مخاطر المناولة المقنعة والتشغيل الصوري، وضمان التطبيق العادل لبنود مدونة الشغل (القانون رقم 99.65). وتتحدد الإشكالية الجوهرية لهذا الفصل في التساؤل التالي: **ما هي الصلاحيات والآليات الإجرائية التي منحها المشرع المغربي لمفتش الشغل لضبط علاقات التشغيل المؤقت والمناولة، وما هي الحدود العملية والتحديات الميدانية التي تعيق فاعلية هذا الجهاز في فرض الامتثال للقانون؟**

ولمعالجة أبعاد هذه الإشكالية، يتوزع هذا الفصل على أربعة محاور متكاملة:

- **أولاً**: استعراض اختصاصات مفتش الشغل في قطاعي التشغيل المؤقت والمناولة؛
- **ثانياً**: تفصيل مساطر المراقبة والمعاينة وصلاحيات التحري الميداني؛
- **ثالثاً**: تحليل المسار الزجري من خلال المحاضر والإنذارات والمتابعات القضائية؛
- **رابعاً**: تشخيص حدود التفتيش والصعوبات العملية واللوجستيكية في الميدان.

1.6 اختصاصات مفتش الشغل في مجال التشغيل المؤقت والمناولة

يُشكّل جهاز تفتيش الشغل الركيزة التنفيذية والرقابية للسياسة الاجتماعية للدولة؛ فهو الجهاز الإداري المخول له قانوناً تتبع مدى امتثال المقاولات لأحكام تشريع الشغل والاتفاقيات الجماعية. وتكتسي تدخلات هذا الجهاز حساسية بالغة وأهمية استثنائية حين يتعلق الأمر بأنماط العمل غير التقليدية، وتحديداً علاقات العمل الثلاثية الأطراف الناتجة عن عقود مقاولات التشغيل المؤقت وعقود مقاولة المناولة (Sous-traitance)، حيث تتداخل الصلاحيات الإدارية وتضعف الحماية القانونية للأجراء إن لم يُقابَل ذلك بيقظة رقابية صارمة ومستمرة.

1.1.6 الأساس القانوني والاختصاصات العامة

تستمد هيئة تفتيش الشغل بالمغرب شرعيتها وصلاحياتها العامة من الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وعلى رأسها اتفاقية العمل الدولية رقم 81 المتعلقة بتفتيش العمل في الصناعة والتجارة (1947)، إضافة إلى أحكام الكتاب الخامس من مدونة الشغل المغربية (القانون رقم 99.65).

وقد حددت المادة 530 من مدونة الشغل نطاق هذا التدخل والمهام المنوطة بأعوان التفتيش بشكل دقيق:

نص المادة 530 من القانون رقم 99.65 (مدونة الشغل)

«يُناط بأعوان تفتيش الشغل:

1. السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل؛
2. إعطاء المشغلين والأجراء معلومات ونصائح تقنية حول أنجع الوسائل لمراعاة الأحكام القانونية؛
3. إحاطة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل علماً بكل نقص أو تجاوز لا تنطبق عليه الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها؛
4. إجراء محاولات التصالح في مجال نزاعات الشغل الفردية...»

2.1.6 الاختصاص الرقابي على مقاولات التشغيل المؤقت (ETT)

لم يكتف المشرع المغربي بالرقابة العامة على المقاولات، بل خصّ مقاولات التشغيل المؤقت بنظام تفتيش ومراقبة دقيقة نظراً لطبيعة نشاطها الاستثنائية. فمفتش الشغل لا يراقب فقط شروط التشغيل العادية، بل يمتد اختصاصه لمراقبة الجوانب التأسيسية والإدارية والتنظيمية لهذه الشركات بمقتضى المواد 495 إلى 506 من مدونة الشغل:

- **التحقق من التراخيص الإدارية (المادة 495):** يُلزم القانون مقاولات التشغيل المؤقت بالحصول على ترخيص مسبق من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلاً. ويقع على عاتق مفتش الشغل التدقيق في سريان مفعول هذا الترخيص وعدم ممارسة النشاط بشكل عشوائي أو خارج النطاق المحدد له.

- **مراقبة الكفالة المالية وضمان أداء المستحقات (المادة 496):** إلزام مقاولة التشغيل المؤقت بإيداع كفالة مالية لدى صندوق الإيداع والتدبير (CDG) لحماية أجور العمال وحقوقهم الاجتماعية في حالة الإعسار المالي، وهو ما يراقبه المفتش عبر تفحص الشواهد الإدارية الدورية.

- **التثبت من حصرية النشاط ومشروعية الحالات (المادتان 495 و496):** منع مقاولات التشغيل المؤقت من الجمع بين هذا النشاط وأنشطة الوساطة الأخرى كاستقدام اليد العاملة لحساب الغير، ومراقبة مطابقة طلبات الوضع رهن الإشارة للحالات الحصرية المنصوص عليها بالمادة 496 (استبدال أجير غائب، التزايد المؤقت في النشاط، الأعمال الموسمية)، ومنع اللجوء إلى الأجراء المؤقتين لتعويض أجراء مضربين أو لإنجاز أشغال تكتسي خطورة استثنائية (المادة 500).

3.1.6 الاختصاص الرقابي على عقود المناولة ومحاربة التبعية الصورية

في علاقات المناولة، يمتد اختصاص مفتش الشغل لمراقبة التزام المقاولة الأصلية ومقاولة المناولة بالضوابط الواردة في المواد 86 إلى 91 من مدونة الشغل:

- التأكد من إبرام عقد المناولة كتابة، والتثبت من هوية المقاول الفرعي ومقره الرسمي وتصريحاته القانونية.

- مراقبة إشهار المقاولة الأصلية لبيانات مقاولة المناولة ومفتشية الشغل المختصة في ورش العمل أو المعمل لتسهيل تتبع الأجراء.

- تتبع تنفيذ المسؤولية التضامنية المنصوص عليها في المادتين 89 و90 في حال عجز المقاول من الباطن عن أداء أجور عماله أو عدم تسديد اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتأكد من استخلاص هذه الحقوق من المبالغ المستحقة له لدى المقاولة الأصلية.

2.6 مساطر المراقبة والمعاينة

لا يُعد تفتيش الشغل مجرد إجراء شكلي، بل هو مسطرة قانونية وإجرائية دقيقة تنظمها نصوص مدونة الشغل لتمكين المفتش من الوصول للحقيقة الواقعية داخل أماكن العمل.

1.2.6 صلاحيات التحري الميداني وسلطات الدخول

منح المشرع لمفتش الشغل صلاحيات واسعة تجعله سلطة ذات نفوذ قانوني فعّال داخل المنشآت، وذلك بموجب المادة 533 من مدونة الشغل:

نص المادة 533 من القانون رقم 99.65

«يحق لأعوان تفتيش الشغل الحاملين لبطاقة مهنية تثبت صفتهم:

1. الدخول بحرية وبدون سابق إعلام، في أي وقت من ليل أو نهار، إلى كل مؤسسة تشغّل أجراء خاضعين لمراقبتهم؛
2. إجراء كل معاينة أو مراقبة أو بحث يرونه ضرورياً للتأكد من المراعاة الفعلية للأحكام التشريعية والتنظيمية...»

وبالنسبة للتشغيل المؤقت والمناولة، يتجسد حق التفتيش في:

- الدخول إلى مواقع العمل الميدانية ومقرات المقاولات المستعملة (Entreprises Utilisatrices) ومقاولات المناولة حتى وإن كانت مسيجة أو ذات طابع أمني خاص.
- معاينة الأماكن المخصصة للعمل للتأكد من تطبيق تدابير السلامة والوقاية الصحية (المواد 281 وما بعدها) على العمال المؤقتين بنفس مستوى الأجراء الدائمين، لاسيما تزويدهم بمعدات الوقاية الفردية وتدريبهم على التعامل مع مخاطر الآلات.

2.2.6 فحص السجلات والوثائق القانونية المُلزمة

يخضع مفتش الشغل كلاً من المقاولة المشغلة والمقاولة المستعملة للفحص المكتبي والمستندي المباشر:

1. **عقود وضع الأجراء رهن الإشارة (Contrats de mise à disposition):** التأكد من تضمنها البيانات الإلزامية للمادة 499 (سبب اللجوء للأجير، مدة المهمة، المؤهلات المطلوبة، مكان العمل، الأجر المتفق عليه، ومميزات منصب الشغل).
2. **عقود الشغل المبرمة مع الأجراء المؤقتين (Contrats de mission):** التحقق من كتابتها وتسليم نسخة منها للأجير داخل أجل أقصاه يومين من تاريخ وضعه رهن الإشارة.
3. **سجلات الأداء والتصريحات الاجتماعية:** مطابقة ورقات الأداء (Bulletins de paie) مع الحد الأدنى القانوني للأجر (SMIG/SMAG)، ومقارنة المبالغ المصرح بها مع جداول أداء اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).

3.2.6 الاستجواب والتحقيق الميداني لكشف التبعية الفعلية

يُمارس المفتش حقه في استجواب الأجراء والمشغلين دون حضور أي طرف آخر:

- الاستماع إلى الأجير المؤقت بشكل انفرادي للتأكد من عدم اقتطاع مبالغ من أجره تحت غطاء مصاريف الوساطة (وهو ما تحظره المادة 480 بحزم).
- التحقق من واقع السلطة الإدارية والإشرافية: هل يتلقى عامل المناولة التعليمات الفنية والتنظيمية من المقاول من الباطن أم من أطر المقاولة الأصلية؟ وتلك المعاينة الميدانية هي الوسيلة الأساسية التي يعتمدها المفتش لتمييز المناولة الحقيقية المشروعة عن "تسخير اليد العاملة غير القانوني" (Prêt de main-d'œuvre illicite).

3.6 المحاضر والإنذارات والمتابعات القضائية

تتسم المسطرة الإدارية والقضائية لتفتيش الشغل بطابع تدريجي يتأرجح بين البعد الإصلاحي والبعد الزجري العقابي، وهو ما يوضحه مسار التدرج القانوني للمفتش.

1.3.6 توجيه الملاحظات والتنبيهات المكتوبة

يملك المفتش سلطة تقديرية واسعة في اختيار آلية التدخل وفقاً لخطورة الفعل المخالف؛ إذ يبدأ غالباً بتوجيه ملاحظات كتابية تُسجل في الدفتر القانوني للمؤسسة أو تُوجَّه إلى إدارتها بشأن الخروقات التنظيمية التي يمكن تداركها فوراً دون مساس جوهري بحقوق الأجراء.

2.3.6 مسطرة الإنذار وتحديد آجال التصحيح

في المخالفات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية أو الإخلال ببنود عقود وضع الأجراء، يُلزم القانون مفتش الشغل بتوجيه إنذار رسمي كتابي:

- يُحدد الإنذار بدقة المقتضيات القانونية التي تم خرقها (مثل خرق المادة 500 بتشغيل أجراء مؤقتين في أشغال شديدة الخطورة، أو انعدام التأمين ضد حوادث الشغل).
- يمنح المشغل مهلة قانونية معقولة (لا تقل في الغالب عن 4 أيام وفق المادة 540) لتصحيح المخالفات وتقديم الإثباتات المادية التي تفيد الامتثال.

3.3.6 تحرير محاضر المخالفات الرسمية (Procès-verbaux) وقوتها الثبوتية

في حالة عدم استجابة المقاولة للإنذار بعد انقضاء المهلة المحددة، أو في حالات التلبس بمخالفات جوهرية صريحة لا تتطلب إنذاراً مسبقاً (كممارسة التشغيل المؤقت دون ترخيص إداري، أو خرق أحكام الحد الأدنى للأجور)، يُباشر المفتش تحرير محضر مخالفة رسمي.

تتميز هذه المحاضر بقوة قانونية وثبوتية قاطعة نصت عليها المادة 539 من مدونة الشغل:

نص المادة 539 من القانون رقم 99.65

«يُحرر أعوان تفتيش الشغل... محاضر في شأن المخالفات التي يعاينونها، ويُوثق بمحاضرهم ما لم يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات. تُحال هذه المحاضر مباشرة على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة، وتُوجه نسخة منها إلى الإدارة المكلفة بالشغل...»

إن تمتع محاضر مفتش الشغل بحجية الإثبات ما لم يُطعن فيها بأي وسيلة من وسائل الإثبات يُعطي للتقرير وزناً جوهرياً أمام القضاء الزجري، حيث يعتمد وكيل الملك هذه المحاضر لمتابعة المقاولة المخالفة والحكم بالغرامات المالية المنصوص عليها في المادتين 505 و506 ضد مسؤولي مقاولات التشغيل المؤقت أو مسيري المقاولات المستعملة.

المرحلة الأولى: المعاينة الميدانية الفجائية

زيارة مقر المنشأة والورش دون إشعار مسبق للتحقق من التراخيص القانونية.

⇓

المرحلة الثانية: فحص الوثائق واستجواب الأطراف

تدقيق عقود الشغل وسجلات الأجور والتصريحات، واستبعاد شبهة الصورية.

⇓

المرحلة الثالثة: تكييف المخالفة وتوجيه الإنذار

توجيه إنذار كتابي رسمي للمشغل وتحديد مهلة قانونية معقولة لتدارك الخلل.

⇓

المرحلة الرابعة: المراقبة التتبعية للامتثال

معاينة لاحقة للتأكد من مدى استجابة المشغل لملاحظات محضر التفتيش.

⇓

المرحلة الخامسة: تحرير المحضر والإحالة القضائية

إحالة محضر رسمي ذي حجية قانونية إلى النيابة العامة لتطبيق العقوبات.

شكل 1.6: المسار الإجرائي لمراقبة مفتش الشغل في قطاعي التشغيل المؤقت والمناولة

4.6 حدود التفتيش والصعوبات العملية في الميدان

رغم الترسانة القانونية المحكمة والصلاحيات الواسعة التي أقرها المشرع لمفتشي الشغل، إلا أن الواقع العملي يكشف عن ثغرات هيكلية وإكراهات واقعية تُقلص من فاعلية هذا الجهاز في محاصرة التجاوزات الناتجة عن التشغيل المؤقت والمناولة.

أبرز التحديات العملية والتشريعية في قطاعي التشغيل المؤقت والمناولة

- **العجز العددي واللوجستيكي الحاد:** يعاني جهاز تفتيش الشغل من نقص فادح في عدد المفتشين مقارنة بالحجم الهائل للمقاولات المنتشرة في التراب الوطني، إلى جانب ضعف الوسائل اللوجستيكية ووسائل النقل للتنقل إلى المناطق الصناعية البعيدة والأوراش المؤقتة.
- **صعوبة إثبات التبعية القانونية في "المناولة الصورية":** تلجأ بعض الشركات إلى حيل قانونية متقنة عبر تأسيس شركات مناولة واجهة صورية هدفها الوحيد التهرب من الالتزامات الاجتماعية؛ ويجد المفتش صعوبة واقعية في إثبات خضوع الأجير الفعلي لتعليمات المقاولة الأصلية وغياب الاستقلال الفني للمقاول الفرعي في ظل قصر زمن المعاينة الميدانية.
- **طبيعة علاقة الشغل المؤقت والسيولة الوظيفية:** يتميز أجراء التشغيل المؤقت بدوران عالي (Rotation élevée) وقصر مدة التعاقد، مما يجعل تتبع مساراتهم المهنية والتحقق من احترام مدد عقودهم (المنصوص عليها في المادة 500) أمراً في غاية التعقيد التوثيقي.
- **محدودية الطابع الردعي للعقوبات المالية:** إن الغرامات المالية المقررة في المادتين 505 و506 (التي تتراوح غالباً ما بين 2000 و5000 درهم وتتعدد بتعدد الأجراء) تظل في نظر كثير من المقاولات تكلفة هامشية يمكن تحملها مقارنة بالأرباح الطائلة المتأتية من تقليص كلفة العمل واستغلال مرونة التشغيل المؤقت.
- **الخوف الوظيفي للأجراء من الإدلاء بالشهادة:** يتفادى معظم الأجراء المؤقتين أو عمال المناولة الإفصاح لمفتش الشغل عن ظروف عملهم الحقيقية أو الشكوى من اقتطاع مبالغ من أجورهم، خشية فسخ عقودهم فوراً أو استبعادهم من جداول الترشيح للعمل مستقبلاً من قِبل وكالات التشغيل المؤقت.

خاتمة الفصل

نخلص من خلال الإحاطة بمختلف جوانب التدخل الرقابي لجهاز تفتيش الشغل إلى جملة من النتائج التركيبية التي ترسم الحدود الفاصلة بين الحماية القانونية المنشودة والإكراهات الميدانية القائمة:

خلاصة تركيبية للفصل السادس

- **مركزية الدور الوقائي والزجري**: يظل مفتش الشغل صمام الأمان الأساسي لضمان عدم انحراف علاقات التشغيل المؤقت والمناولة عن أهدافها الاقتصادية المشروعة، خاصة عبر صلاحيات الدخول الميداني، والتحقق من صحة التراخيص الإدارية والكفالات المالية، وتفعيل مسطرة الإنذارات والمحاضر ذات الحجية القانونية القاطعة.
- **اتساع الهوة بين النص القانوني والواقع الميداني**: رغم دقة المقتضيات الواردة في مدونة الشغل (المواد 495 إلى 506 والمواد 86 إلى 91)، فإن محدودية الإمكانيات البشرية وضعف الأثر الردعي للغرامات المالية يفرزان صعوبات ملموسة في محاصرة المناولة المقنعة وتسخير اليد العاملة غير القانوني.
- **الحاجة إلى أدوات رقابية ذكية وتنسيق مؤسساتي**: إن تعزيز فاعلية التفتيش يقتضي تجاوز المعاينات الفردية الظرفية نحو اعتماد الربط المعلوماتي المشترك بين مصالح مفتشية الشغل، وإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وإدارة الضرائب، لضبط التصريحات والتأكد الفوري من المسارات المهنية للأجراء الموضوعين رهن الإشارة.

تضعنا هذه الحصيلة الرقابية أمام ضرورة فحص الآثار الناتجة عن هذه الوضعية، حيث يُفضي القصور الرقابي أحياناً، أو اتساع رقعة المرونة التعاقدية، إلى إفراز تداعيات ملموسة تُلقي بظلالها على مختلف الفاعلين. وهو ما يشكل موضوع **الفصل السابع الموالي** الذي سيُخصص لتحليل **الآثار الاجتماعية والاقتصادية** المترتبة عن التشغيل المؤقت والمناولة على الأجراء، والمقاولة، والحوار الاجتماعي، وهيكل سوق الشغل الوطني ككل.

باب 7

الآثار الاجتماعية والاقتصادية (الأجراء، المقاولة، سوق الشغل)

مقدمة الفصل

شهدت المنظومة الإنتاجية وسوق الشغل بالمغرب تحولات جذرية فرضتها إكراهات العولمة الاقتصادية واحتدام التنافسية الدولية، مما دفع الفاعلين الاقتصاديين إلى البحث الحثيث عن آليات تدبيرية مرنة تُمكّن من التكيف اللحظي مع تقلبات الأسواق. وقد شكل الانتقال من نموذج علاقة الشغل الثنائية الكلاسيكية القائمة على الاستقرار والأمان المهني إلى نموذج العلاقات الثلاثية الأطراف (التي تجمع بين المقاولة المستعملة، ومقاولة التشغيل المؤقت أو مقاول المناولة، والأجير) المنعطف الأبرز في السياسة التشغيلية المعاصرة.

وإذا كان المشرع المغربي قد سعى من خلال مدونة الشغل (القانون رقم 99.65) إلى إيجاد نقطة توازن دقيقة بين متطلبات "المرونة الاقتصادية" للمقاولات من جهة، ومقتضيات "الأمان الاجتماعي" للأجراء من جهة ثانية فيما يُعرف اصطلاحاً بنموذج "المرونة المؤَمَّنة" (Flexicurité)، فإن الممارسة الميدانية أفرزت اختلالات بنيوية عميقة. وتتجسد الإشكالية المحورية لهذا الفصل في التساؤل التالي: **إلى أي حد استطاعت آليات الشغل المؤقت والمناولة التوفيق بين متطلبات التنافسية الاقتصادية للمقاولة وحماية المراكز القانونية والاجتماعية للأجراء، وما هي انعكاسات هذا النمط التعاقدي على دينامية المفاوضة الجماعية وهيكل سوق الشغل الوطني؟**

للإجابة عن هذه الإشكالية، يتناول هذا الفصل بالتحليل والتدقيق الآثار المترتبة عن هذه الأنماط على أربعة مستويات متكاملة:

- **المستوى الأول**: تشخيص الانعكاسات المباشرة على الأجراء وحقوقهم المادية والمهنية؛
- **المستوى الثاني**: تقييم المكاسب والمخاطر الاستراتيجية والقانونية التي تواجه المقاولة؛
- **المستوى الثالث**: رصد تداعيات تشتت اليد العاملة على العمل النقابي ومؤسسات الحوار الاجتماعي؛

- **المستوى الرابع**: استقراء الآثار الهيكلية الشاملة على توازنات سوق الشغل وصناديق الحماية الاجتماعية.

1.7 الآثار على الأجراء

يتحمل الأجير العبء الأكبر من تقلبات المرونة التعاقدية؛ إذ يجد نفسه في مركز قانوني واقتصادي متذبذب تتجاذبه التبعية المزدوجة بين مشغل قانوني (الوكالة أو مقاول المناولة) ومشغل فعلي يمارس الرقابة الميدانية اليومية (المقاولة المستعملة).

1.1.7 تنامي الهشاشة الوظيفية وانعدام الأمان المهني

تتجلى الهشاشة في قطاعي الشغل المؤقت والمناولة عبر مظاهر متعددة تؤثر على الاستقرار النفسي والمعيشي للأجير:

- **انعدام الأفق التعاقدي المستمر**: تقتصر عقود الشغل المؤقت على مدة محددة حصرية بحكم المادة 500 من مدونة الشغل، مما يجعل الأجير يعيش في حالة قلق دائم وترقب مستمر لإنهاء الخدمة أو عدم تجديد عقد المهمة (Contrat de mission).

- **التقطع في الدخل والتبعية الاقتصادية**: تعاقب فترات العمل مع فترات بطالة غير معوضة (Inactivité intermittente) يحرم الأجراء من ضمان تدفق مالي مستقر، مما يؤدي إلى عجزهم عن الالتزام بالقروض البنكية أو الولوج للسكن الاقتصادي، ويكرس مفهوم "العامل الفقير" (Travailleur pauvre).

- **غياب المسار المهني والترقي الداخلي**: يتم استبعاد العمال المؤقتين وعمال المناولة من برامج التكوين المستمر والترقيات والسلالم الإدارية المتاحة للأجراء القارين داخل المؤسسة المستعملة، مما يجمد مهاراتهم في مستويات التنفيذ الدنيا.

2.1.7 الإخلال بمبدأ المساواة في الأجور والامتيازات المادية

أقر المشرع المغربي مبدأ المساواة في الأجر لمنع التمييز ضد الأجراء الموضوعين رهن الإشارة، وذلك بصريح العبارة في المادة 507 من مدونة الشغل:

نص المادة 507 من القانون رقم 99.65 (مدونة الشغل)

«يجب ألا يقل الأجر الذي يتقاضاه الأجير المؤقت عن الأجر الذي يتقاضاه أجير من نفس المؤهلات يشتغل بصفة دائمة لدى المقاولة المستعملة، وذلك بعد استيفاء فترة الاختبار. يستفيد الأجير المؤقت من الامتيازات التي يستفيد منها أجراء المقاولة المستعملة في مجال النقل والمطاعم وغيرها من التسهيلات المماثلة...»

غير أن الواقع التطبيقي يكشف عن فجوة واسعة بين النص القانوني والممارسة العملية:

- حرمان العمال المؤقتين من منح الأقدمية، ومنح المردودية السنوية (Primes d'année fin de / Treizième mois)، والتعويضات عن الأخطار الخاصة التي يستفيد منها نظراؤهم القارون.
- اللجوء في بعض قطاعات المناولة إلى تحديد الأجر الصافي بما يعادل الحد الأدنى القانوني حصراً (SMIG)، وتجريد الأجير من أي تعويض عن الساعات الإضافية الفعلية.

3.1.7 تراجع التغطية الصحية ومخاطر حوادث الشغل والأمراض المهنية

يُعدّ عمال المناولة والتشغيل المؤقت الشريحة الأكثر تعرضاً للإصابات الجسدية والأخطار البيئية:

- **ضعف التكوين الوقائي الأولي**: إسناد مهام ذات طبيعة شاقة أو خطرة للأجراء دون إخضاعهم لتأهيل مسبق حول كيفية التعامل مع المواد الكيماوية أو الآلات الصناعية، بالمخالفة لمقتضيات المادة 281 من مدونة الشغل.
- **تشتت المسؤولية عند وقوع الحادثة**: تطبيقاً لمقتضيات القانون رقم 12.18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، تقع المسؤولية المباشرة للتأمين على مشغل الأجير القانوني، غير أن المقاولات المستعملة غالباً ما تتنصل من توفير بيئة عمل آمنة معتبرة أن كلفة السلامة تقع على عاتق الشركة الموردة لليد العاملة.
- **عدم استيفاء شروط الاستفادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)**: يؤدي التقطع الزمني في عقود الشغل إلى عدم استكمال عدد الأيام القانونية المصرح بها (المشروطة في 3240 يوماً لاستحقاق معاش التقاعد، أو 54 يوماً خلال 6 أشهر للتغطية الصحية (AMO)، مما يحرم عائلاتهم من التعويضات العائلية وخدمات العلاج المجاني.

معيار المقارنة	الأجير القار (عقد غير محدد المدة CDI)	الأجير المؤقت وعامل المناولة
الاستقرار الوظيفي	أمان مهني محمي بمسطرة الفصل التأديبي والتعويض عن الفصل التعسفي.	هشاشة مستمرة، انتهاء العقد بانتهاء مدة المهمة دون تعويض عن الإعفاء.
الأجر والتعويضات	أجر أساسي + ترقيات + منح دورية وعلاوات إنتاج سنوية.	أجر مقترن بالحد الأدنى القانوني، مع حرمان متكرر من العلاوات التكميلية.
الحماية الصحية والسلامة	فحوصات طبية دورية منتظمة لدى طبيب الشغل، وتدريب مستمر على السلامة.	تدريب وقائي محدود، ومستوى تعرض مضاعف للأخطار المهنية داخل الورش.
التقاعد والضمان الاجتماعي	اشتراكات تراكمية مستمرة تضمن تقاعداً مريحاً وتغطية صحية شاملة.	فترات انقطاع متكررة تعيق تراكم الأيام القانونية لاستحقاق معاش التقاعد.

جدول 1.7: مقارنة تحليلية للوضعية القانونية والمادية بين الأجراء الدائمين وأجراء الوساطة والمناولة

2.7 الآثار على المقاولة

تجد المقاولات الحديثة في آليات الشغل المؤقت والمناولة أداة بالغة الفعالية لإعادة هندسة مساطرها الإنتاجية، إلا أن التوسع المفرط فيها يُولّد تبعات استراتيجية وقانونية غير محمودة العواقب.

1.2.7 المزايا التنافسية والمكتسبات الاقتصادية للمقاولة

تسعى المقاولة المستعملة من وراء الاستعانة بشركات التشغيل المؤقت والمناولة إلى تحقيق مكاسب نوعية:

1. **المرونة التسييرية والعددية (Flexibilité quantitative)**: القدرة اللحظية على مواءمة حجم قوة العمل مع دورات الإنتاج الصاعدة والنازلة وطلبيات التصدير الطارئة دون الخضوع للمساطر المعقدة لتقليص عدد الأجراء المنصوص عليها في المادة 66 وما يليها من مدونة الشغل.

2. **التحكم في كتلة الأجور والتكاليف الثابتة**: تحويل جزء كبير من نفقات المستخدمين الثابتة (Frais de personnel) إلى خانة نفقات التسيير والخدمات الخارجية المتغيرة (Achats charges et services externes)، مما يُحسّن من المؤشرات المالية المباشرة للمقاولة أمام الشركاء والمستثمرين.

3. **التركيز على الكفاءات الجوهرية (Core Competencies)**: إسناد الأنشطة المساندة (كالخدمات اللوجستيكية، الصيانة التقنية، الحراسة، والنظافة) إلى مقاولات متخصصة ذات كفاءة تقنية أعلى وتكلفة تشغيلية أقل، مما يتيح للإدارة العامة تركيز مواردها على تطوير خطوط الإنتاج والابتكار التجاري.

2.2.7 المخاطر التنظيمية وفقدان الرأسمال المعرفي (Know-How)

في المقابل، تدفع المقاولة ثمناً تنظيمياً غير مباشر ناتجاً عن تغييب الاستقرار البشري:

- **نزيف الكفاءات وضياع المعرفة التراكمية**: يؤدي الدوران السريع للأجراء المؤقتين إلى عدم استقرار الخبرة العملية داخل فرق العمل، وصعوبة بناء ثقافة مؤسسية مشتركة قائمة على الثقة والولاء.

- **انخفاض الإنتاجية وجودة المنتجات**: تشير الدراسات الصناعية إلى أن غياب الحافز المهني لدى العامل المؤقت، وشعوره بالاغتراب المؤسسي داخل المعمل، ينعكسان مباشرة على ارتفاع معدلات الخطأ ونسب التلف في المواد الأولية.

- **تكاليف إعادة التأهيل المستمرة**: استنزاف وقت وجهد المشرفين ورؤساء الورشات في تدريب أجراء جدد مع بداية كل دورة تشغيل مؤقتة، مما يعطل وتيرة الإنتاج الاعتيادية.

3.2.7 المسؤولية القانونية التضامنية والتبعات القضائية

لم يُطلق المشرع يد المقاولة المستعملة في استغلال المرونة التعاقدية دون تحميلها مسؤوليات رادعة، بل قرر قواعد صارمة للمسؤولية التضامنية لحماية اليد العاملة:

المسؤولية التضامنية للمقاولة الأصلية (المادتان 89 و90 من مدونة الشغل)

«إذا كان المقاول من الباطن غير مقيد في السجل التجاري وغير مالك لأصل تجاري... فإن رئيس المقاولة الأصلية يتحمل المسؤولية في حالة عدم أداء المقاول من الباطن للأجور والمستحقات والتعويضات المستحقة لأجرائه. كما تكون المقاولة الأصلية مسؤولة بالتضامن عن أداء اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حالة عجز المقاول من الباطن...»

تتعرض المقاولة المستعملة والأصلية لمخاطر جسيمة عند عدم التدقيق في وضعية شركائها:

- إمكانية الحكم عليها بالأداء المالي المباشر للأجور المتأخرة والتعويضات الناتجة عن حوادث الشغل.
- خطر إعادة تكييف العقود قضائياً ؛(Requalfiication) فإذا ثبت للقضاء أن المهمة المسندة للأجير المؤقت تدخل ضمن النشاط القار والعادي للمقاولة المستعملة، أو تجاوزت المدد القانونية، يُكيّف العقد على أنه عقد عمل دائم غير محدد المدة (CDI) تحت طائلة الحكم بتعويضات الفصل التعسفي.

المدخلات: الاعتماد على التشغيل المؤقت والمناولة

خفض كلفة الأجور الثابتة، مرونة التكيف مع تقلبات الطلب، وتفويض المهام الثانوية.

⇓

الآثار التنظيمية: تراجع الولاء والدوران الوظيفي المرتفع

فقدان المعرفة المهنية المتراكمة، ضعف الاندماج في فرق العمل، وتذبذب معايير الجودة.

⇓

المخاطر القانونية: المسؤولية التضامنية وإعادة التكييف القضائي

تحمل أداء مستحقات الأجور والتغطية الاجتماعية ومواجهة دعاوى الفصل التعسفي.

شكل 1.7: دورة المخاطر والآثار التنظيمية للمرونة التعاقدية على المقاولة

3.7 الآثار على الحوار الاجتماعي والعمل النقابي

يُمثل توسع أنماط العمل الثلاثية أحد أكبر التحديات المعاصرة التي تواجه العمل النقابي والمفاوضة الجماعية بالمغرب، نظراً لما تفرضه من تفتيت لوحدة المصالح العمالية.

1.3.7 تشتيت الكتلة العمالية وتفكيك وحدة الهيئة الناخبة

تعتمد القوة التفاوضية للنقابات العمالية تاريخياً على التجانس المهني والتكتل الجماعي للأجراء داخل فضاء المنشأة الواحدة. إلا أن إدخال أجراء المناولة والعمال المؤقتين يخلق فصلاً مصطنعاً بين فئتين:

- فئة "الأجراء الداخليين المحميين" (Insiders) الذين يتمتعون بعقود دائمة وأجور مستقرة وتمثيلية نقابية نافذة.

- فئة "الأجراء الخارجيين الهشين" (Outsiders) الذين يفتقرون للحق في التصويت في انتخابات مندوبي الأجراء بالمقاولة المستعملة، طبقاً للمادة 439 من مدونة الشغل التي تشترط أقدمية استقرار داخل المؤسسة لا تتوفر في الأجير المؤقت.

هذا التمايز يُفرغ التضامن العمالي من محتواه، ويحول دون توحيد المطالب الجماعية، بل قد يُولد صراعات وتنافساً غير صحي بين العمال أنفسهم للحفاظ على مناصبهم.

2.3.7 عقبات ممارسة الحق النقابي والردع الضمني

يكفل الدستور المغربي لسنة 2011 (الفصل 29) والاتفاقيات الدولية حق الانتماء والنشاط النقابي، غير أن الأجراء المؤقتين يصطدمون بموانع واقعية تحول دون ممارسة هذا الحق:

- الهاجس المستمر من عدم تجديد عقد المهمة في حال الإقدام على الانخراط في النقابة أو المطالبة بالحقوق، مما يجعل مجرد التفكير في النشاط النقابي مرادفاً لفقدان مصدر الرزق.

- غياب مقرات تواصل نقابي خاصة بالأجراء المؤقتين داخل مقاولات التشغيل المؤقت نفسها، التي تكتفي بالتدبير الإداري للعقود دون توفير فضاءات للعمل الجمعي أو النقابي.

3.3.7 تعقيد مسطرة المفاوضة الجماعية واتفاقيات الشغل

تجد النقابات صعوبة قصوى في إدراج أجراء المناولة والتشغيل المؤقت في المفاوضة الجماعية (المواد 92 إلى 103 من مدونة الشغل) بسبب عائق ازدواجية رب العمل:

- المقاولة المستعملة ترفض التفاوض بشأن تحسين أجورهم وظروف عملهم بدعوى انتفاء الرابطة التعاقدية المباشرة معهم، وتحيلهم على مشغلهم الأصلي.

• مقاولة التشغيل المؤقت ترفض بدورها الاستجابة للمطالب المالية بذريعة أن الفاتورة والتعريفة خاضعة حصراً للعقد التجاري المبرم مع المقاولة المستعملة، مما يضع الأجير في حلقة مفرغة تُجهض أي حوار اجتماعي مجدٍ.

4.7 الآثار على سوق الشغل

يترك الانتشار الواسع لعقود المناولة والتشغيل المؤقت بصمات بالغة الوضوح على الهيكل العام لسوق الشغل والاقتصاد الوطني بالمغرب، موزعة بين أدوار إيجابية في التوظيف ومخاطر اجتماعية مقلقة.

1.4.7 تسهيل الاندماج الأولي وتقليص كلفة البحث عن عمل

تضطلع وكالات التشغيل المؤقت بدور الوسيط التفاعلي في التقريب بين العرض والطلب داخل سوق الشغل:

• **جسر للولوج المهني للشباب**: توفر هذه الوكالات فرصة حيوية لحاملي الشواهد الجدد لاكتساب تجربة مهنية أولية تكسر حاجز اشتراط الخبرة السابقة لدى المقاولات الكبرى.

• **الحد من التكاليف المتبادلة للتوظيف**: تمكين المشغلين من تقييم كفاءة وملاءمة الأجير ميدانياً خلال فترة المهمة المؤقتة قبل تثبيته، مما يقلل من نسب الخطأ في التعيينات النهائية.

2.4.7 الامتصاص التدريجي للقطاع غير المهيكل

يساهم تقنين أنشطة المناولة والتشغيل المؤقت في دفع عجلة الحكامة في سوق الشغل عبر:

• إلزام وكالات التشغيل بمسك سجلات قانونية ومحاسباتية رسمية وإيداع كفالات مالية والتقييد في السجل التجاري (المادتان 495 و496).

• تسجيل مئات الآلاف من العمال في أنظمة الضمان الاجتماعي والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO)، والحد من التوظيف غير المصرح به (Travail au noir) السائد في قطاعات كالبناء والفلاحة والخدمات.

3.4.7 المخاطر الهيكلية: استدامة الصناديق الاجتماعية وتوسع الهشاشة

رغم مزايا الإدماج، فإن ترسيخ ثقافة الشغل المؤقت على حساب التوظيف الدائم يُحدث اختلالات هيكلية طويلة الأجل:

• **تهديد التوازنات المالية لصناديق التقاعد**: يرتكز نظام المعاشات المدنية والمهنية على مبدأ التوزيع التضامني للأجيال، وهو ما يتطلب تدفقاً مستمراً للاشتراكات على مدار العام؛ ويؤدي تقطع الفترات المهنية إلى تراجع احتياطيات هذه الصناديق وتفاقم عجزها البنيوي.

- **ضعف القدرة الشرائية وركود الطلب الداخلي**: ترتبط وتيرة النمو الاقتصادي الداخلي باستقرار المداخيل العائلية المحفزة للاستهلاك والاستثمار الأسري طويل الأجل؛ وتؤدي الهشاشة المعيشية الناجمة عن العمل المؤقت إلى تراجع الإنفاق العائلي وتنامي القروض الاستهلاكية المتعثرة.
- **خطر تحول "الاستثناء المؤقت" إلى "قاعدة عامة"**: انزلاق سوق الشغل نحو نموذج يفتقر للعدالة الاجتماعية، حيث تتنصل المنشآت من الاستثمار في رأس المال البشري طويل الأجل، ما يُضعف إنتاجية العمل التراكمية على الصعيد الوطني.

الطرف المتأثر	الآثار الإيجابية والمكاسب	الآثار السلبية والتحديات
الأجراء	- اكتساب خبرة مهنية أولية. - مدخل للتشغيل السريع وتفادي البطالة التامة.	- هشاشة وظيفية وغياب الأمان المهني. - حرمان من بعض الامتيازات والمكافآت. - ضعف التغطية الاجتماعية التراكمية.
المقاولة	- مرونة عددية فورية في تدبير الإنتاج. - خفض النفقات الثابتة للأجور. - التركيز على التخصص الأساسي للشركة.	- دوران وظيفي مرتفع وضياع المعرفة التقنية. - تراجع الولاء للمؤسسة وجودة العمل. - مخاطر المسؤولية التضامنية المالية والقانونية.
الحوار الاجتماعي	- إمكانية فتح قنوات حوار جديدة متخصصة مع وكالات التشغيل المؤقت وممثليها.	- تشتيت الكتلة العمالية والتمثيلية النقابية. - صعوبة التفاوض الجماعي بسبب ازدواجية المشغل. - عزوف العمال المؤقتين عن العمل النقابي.
سوق الشغل	- تسهيل التوفيق بين العرض والطلب. - استقطاب جزء من القطاع غير المهيكل. - تعزيز تنافسية الاستثمارات الخارجية.	- اتساع رقعة العمل الهش غير المستقر. - إضعاف المداخيل الدورية لصناديق التقاعد. - تذبذب مؤشرات الاستهلاك والقدرة الشرائية.

جدول 2.7: حصيلة تركيبية لآثار التشغيل المؤقت والمناولة على المنظومة الاجتماعية والاقتصادية

خاتمة الفصل

يتضح من خلال التحليل الميداني والمفاهيمي لآثار الشغل المؤقت والمناولة أن هذه الآليات التعاقدية لا يمكن اختزالها في مجرد أدوات تقنية لتدبير الموارد البشرية، بل هي خيار اقتصادي واجتماعي ذو أبعاد متعددة ونتائج متناقضة:

خلاصة تركيبية للفصل السابع

- **ازدواجية الأثر**: تمنح هذه الأنماط المقاولة متنفساً حيوياً لتحقيق المرونة التنافسية وامتصاص صدمات الأسواق، وتفتح للأجراء الجدد آفاق الولوج لسوق العمل، إلا أنها تفرض كلفة اجتماعية باهظة تُلقي بظلالها على الاستقرار المادي والنفسي للأجراء.
- **تآكل التضامن المؤسسي**: أفرزت سيولة اليد العاملة تراجعاً ملحوظاً في فاعلية العمل النقابي والمفاوضة الجماعية، وخلقت انقساماً بنيوياً داخل المنشأة الواحدة بين أجراء مستقرين يتمتعون بالحقوق الكاملة، وأجراء مؤقتين يعيشون على هامش الحماية المهنية.
- **الحاجة إلى إعادة الضبط التشريعي**: إن مواجهة مخاطر هشاشة العمل واستنزاف صناديق الحماية الاجتماعية لا تقتضي منع هذه الأنماط المرنة، بل تستوجب تحيين الإطار القانوني وتعزيز منظومة الرقابة التفتيشية لضمان احترام مبدأ المساواة في الأجر وتفعيل المسؤولية التضامنية للمقاولات المستعملة.

تؤسس هذه الخلاصات الاجتماعية والاقتصادية بشكل مباشر لأهمية الانتقال إلى دراسة الواقع العملي التطبيقي؛ حيث ستتيح **دراسة الحالة الواقعية** في الفصل الموالي تفكيك هذه الآثار على أرض الواقع من خلال وضعية مهنية حية، ومعاينة أدوار مختلف المتدخلين (مدير المصنع، مسؤولو المناولة، ممثلو الأجراء، ومفتش الشغل) في تدبير هذه التوازنات المعقدة.

باب 8

دراسة الحالة وتحليل أدوار الفاعلين

1.8 عرض الوضعية المهنية للمجموعة 8

وصف الوضعية المهنية

يعمل السيد [**اسم الأجير المؤقت**] في مصنع [**اسم المصنع**] بوصفه أجيراً مؤقتاً أوفدته شركة [**اسم شركة التشغيل المؤقت أو المناولة**] للاضطلاع بمهام [**وصف المهام**]. وقد امتد توظيفه لمدة [**المدة**] رغم أن طبيعة المهام تُصنَّف ضمن الحاجيات...

ملاحظة: يرجى استكمال بيانات الوضعية المهنية الخاصة بمجموعتكم استناداً إلى ملف الحالة المرفوع.

2.8 تحليل دور مدير المصنع ومسؤول شركة المناولة

1.2.8 دور مدير المصنع

- يتحمل المسؤولية الفعلية عن إدارة الأجراء المؤقتين داخل المصنع.
- يُصدر التعليمات ويمارس السلطة الرئاسية.
- يجب عليه التأكد من احترام شروط استخدام الأجراء المؤقتين.
- مسؤوليته تضامنية في حال ثبوت مخالفات تتعلق بالأجور أو السلامة.

2.2.8 دور مسؤول شركة المناولة

- يمثّل الطرف المتعاقد مع الأجير المؤقت.
- يتولى أداء الأجور والاشتراكات الاجتماعية.
- يلتزم بتوفير وسائل الحماية الفردية والتكوين الكافي.
- يتحمل المسؤولية الأصلية عن أي مخالفة لحقوق الأجير.

3.8 تحليل دور الأجير المؤقت ومفتش الشغل

1.3.8 موقف الأجير المؤقت

يجد الأجير المؤقت نفسه في وضع هش يتسم بـ:

- الخضوع لسلطة المقاولة المستعملة فعلياً.
- الارتباط تعاقدياً بشركة المناولة.
- صعوبة المطالبة بحقوقه خشية عدم تجديد عقده.
- قصور في معرفة حقوقه القانونية الكاملة.

2.3.8 تدخل مفتش الشغل

في سياق الوضعية المدروسة، تدخّل مفتش الشغل من خلال:

- زيارة ميدانية للمصنع إثر شكاية أو تلقائياً.
- الاطلاع على العقود وسجلات الأجراء وقوائم الأجور.
- معاينة مدى توافر شروط السلامة المهنية.
- إصدار الإنذارات اللازمة وتحرير المحاضر الرسمية.

4.8 الأجوبة عن أسئلة النقاش الستة

السؤال الأول: هل يجوز قانوناً اللجوء إلى الشغل المؤقت في هذه الوضعية؟

(أدخل الجواب بناءً على تحليل الوضعية)

السؤال الثاني: ما طبيعة المسؤولية التي تثيرها الوضعية؟

(أدخل الجواب بناءً على تحليل الوضعية)

السؤال الثالث: ما موقف مفتش الشغل في هذه الوضعية؟

(أدخل الجواب بناءً على تحليل الوضعية)

السؤال الرابع: ما الحلول التي يمكن تقديمها للأجير المؤقت؟

(أدخل الجواب بناءً على تحليل الوضعية)

السؤال الخامس: هل يمكن إعادة تكييف عقد المؤقت إلى عقد دائم؟

(أدخل الجواب بناءً على تحليل الوضعية)

السؤال السادس: ما التوصيات العملية الموجّهة لأطراف الوضعية؟

(أدخل الجواب بناءً على تحليل الوضعية)

باب 9

الاجتهاد القضائي والتجارب المقارنة

1.9 الاجتهاد القضائي المغربي

طوّرت المحاكم المغربية رصيداً قضائياً مهماً في مجال التشغيل المؤقت والمناولة، تجلّى في:

- **مبدأ الواقع لا الظاهر:** يعيد القضاء تكييف العلاقة التعاقدية بناءً على واقع تنفيذها، لا على تسميتها في العقد.
- **قرينة التبعية:** إذا ثبت أن الأجير يعمل تحت سلطة المقاولة الأصلية مباشرةً، تُعدّ المناولة مقنَّعة.
- **الحماية الواسعة:** ميل القضاء إلى تفسير النصوص لصالح الأجير باعتباره الطرف الضعيف.

2.9 موقف القضاء من المناولة المقنعة

تعرّفت المحاكم على المناولة المقنعة عبر جملة من المؤشرات:

1. خضوع الأجير لتعليمات المقاولة الأصلية مباشرةً.
2. استخدام عتاد وأدوات المقاولة الأصلية.
3. عدم استقلالية شركة المناولة في تنظيم العمل.
4. تكرار التعاقد الممنهج لتفادي نشوء الحق في عقد دائم.

أمثلة على الاجتهاد القضائي

(أضف هنا قرارات المجلس الأعلى أو محاكم الاستئناف ذات الصلة)

- قرار المجلس الأعلى رقم ... بتاريخ ...
- قرار محكمة الاستئناف بـ... رقم ...

3.9 التجربة المقارنة

1.3.9 التجربة الفرنسية

تتميز فرنسا بتنظيم دقيق للتشغيل المؤقت عبر قانون العمل (Code du travail):

- تحديد حالات اللجوء بشكل حصري.
- الحد الأقصى للعقد لا يتجاوز 18 شهراً.
- تعويض نهاية المهمة بنسبة 10% من الأجر الإجمالي.

2.3.9 التجربة الإسبانية

- تنظيم صارم يقتضي موافقة النقابات على استخدام العمال المؤقتين.
- تطبيق مبدأ المساواة الكاملة في الأجور والمزايا.

3.3.9 تجارب دول عربية

- تونس: أحكام مقارنة في مجلة الشغل.
- الأردن: قانون العمل الأردني وتجاربه في تنظيم العمالة المؤقتة.

4.9 المعايير الدولية للشغل

أرست منظمة العمل الدولية (OIT) جملةً من المبادئ ذات الصلة:

- **الاتفاقية رقم 181:** بشأن وكالات التشغيل الخاصة وضمانات العمال المؤقتين.
- **التوصية رقم 188:** المكمِّلة للاتفاقية 181.

- **إعلان 1998:** بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل.
- مبدأ العمل اللائق وشرطه الجوهري: الاستقرار والحماية.

باب 10

الاختلالات والتوصيات

1.10 الاختلالات التشريعية

رصد الباحثون والممارسون جملةً من القصور على المستوى التشريعي:

1. **الغموض في التعريفات:** يفتقر القانون أحياناً إلى تعريفات دقيقة وحصرية تمنع التحايل على أحكامه.
2. **قصور آليات الردع:** الغرامات المقررة لا تُشكّل رادعاً كافياً أمام بعض المقاولات الكبرى.
3. **الفراغ التنظيمي:** غياب بعض النصوص التطبيقية المُكمِّلة لأحكام مدونة الشغل في هذا الباب.
4. **التأخر في تكييف التشريع:** مع تطور أشكال التشغيل غير النمطية (العمل عن بُعد، منصات الاقتصاد الرقمي...).

2.10 الاختلالات العملية

على المستوى الميداني، تبرز الإشكاليات التالية:

- **ضعف الرقابة:** محدودية عدد مفتشي الشغل مقارنةً بحجم سوق الشغل.
- **الاقتصاد غير المهيكل:** انتشار الشغل المؤقت غير القانوني خارج أي إطار رسمي.
- **جهل الأجراء بحقوقهم:** غياب ثقافة حقوقية كافية في وسط العمال المؤقتين.
- **إشكاليات الإثبات:** صعوبة إثبات الغش وإعادة التكييف أمام القضاء في بعض الحالات.
- **تواطؤ بعض المفاوضين الاجتماعيين:** تقاطع مصالح يُفضي أحياناً إلى تغطية على المخالفات.

3.10 توصيات لفائدة المشرع والإدارة

توصيات موجّهة للمشرع والإدارة

1. تعزيز الوضوح التشريعي بتعريف دقيق وحصري للحالات المسموح بها.
2. رفع مستوى الغرامات والجزاءات لجعلها رادعاً حقيقياً.
3. تكثيف عدد مفتشي الشغل وتحسين تكوينهم ودعمهم بالوسائل الرقمية.
4. إنشاء سجل وطني رقمي لشركات التشغيل المؤقت يتاح للعموم.
5. تعزيز التنسيق بين مصالح التفتيش والضمان الاجتماعي والقضاء والجبايات.
6. مراجعة القانون بانتظام لمواكبة التحولات في أنماط التشغيل.

4.10 توصيات للمقاولات والأجراء

1.4.10 توصيات للمقاولات

- الحرص على احترام الشروط القانونية للجوء إلى الشغل المؤقت.
- الاستثمار في عقود الشغل الدائمة كضامن للاستقرار الاجتماعي وتحسين الإنتاجية.
- اعتماد منظور حقوق الإنسان في السياسة الاجتماعية للمقاولة.
- التفاوض مع النقابات لوضع أُطر جماعية منصفة للتشغيل المؤقت.

2.4.10 توصيات للأجراء

- تعزيز الوعي الحقوقي وتكثيف الاطلاع على أحكام مدونة الشغل.
- الانخراط في هياكل نقابية تدافع عن مصالحهم.
- حفظ نسخ من العقود والوثائق المتعلقة بالتشغيل.
- عدم التردد في تقديم شكايات لمفتش الشغل عند الاعتداء على حقوقهم.

الخاتمة

خلص هذا التقرير، بعد استعراض شامل لمختلف جوانب الشغل المؤقت والمناولة في ضوء مدونة الشغل المغربية، إلى جملة من النتائج الجوهرية:

1. يُتيح النظام القانوني المغربي اللجوءَ إلى الشغل المؤقت في حالات محددة وحصرية، غير أن التطبيق الفعلي يكشف عن فجوات بين النص والممارسة.

2. تُكرّس مدونة الشغل مبدأ التضامن بين شركة التشغيل المؤقت والمقاولة المستعملة، بوصفه ضمانة أساسية لحماية الأجراء.

3. يظل دور مفتش الشغل محورياً، غير أنه مقيَّد بمحدودية الموارد البشرية والمادية.

4. تُسهم التجارب المقارنة في إثراء النموذج المغربي وتجويده.

5. تبقى التوصيات الموجّهة رهينةَ الإرادة السياسية والوعي الاجتماعي لدى مختلف الأطراف المعنية.

إن تحقيق التوازن بين متطلبات المرونة الاقتصادية التي تنشدها المقاولات وضرورة الحماية الاجتماعية التي تستحقها الطبقة العاملة، لَيُعدّ تحدياً حقيقياً يستوجب حواراً اجتماعياً جاداً وإصلاحات تشريعية مستمرة.

الملاحق ا

الملحق الأول: نصوص قانونية مختارة

1.ا المادة 495 من مدونة الشغل

(أدرج نص المادة كاملاً)

2.ا المادة 496 من مدونة الشغل

(أدرج نص المادة كاملاً)

3.ا المادة 86 من مدونة الشغل

(أدرج نص المادة كاملاً)

الملاحق ب

الملحق الثاني: نموذج عقد التشغيل المؤقت

(أدرج هنا نموذج العقد المرجعي المستخدم في الوضعية المدروسة)

لائحة المراجع

أولاً: النصوص القانونية

- القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، الجريدة الرسمية، 2003.
- الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 رجب 1424 (11 غشت 2003).
- المراسيم التطبيقية ذات الصلة.

ثانياً: الكتب والمؤلفات

- المؤلف، عنوان الكتاب، دار النشر، المدينة، السنة.
- المؤلف، عنوان الكتاب، دار النشر، المدينة، السنة.

ثالثاً: المقالات والدراسات

- المؤلف، «عنوان المقال»، اسم المجلة، العدد، السنة، الصفحات.
- المؤلف، «عنوان المقال»، اسم المجلة، العدد، السنة، الصفحات.

رابعاً: المراجع الإلكترونية

- الموقع الرسمي لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغيرة والتشغيل والكفاءات: www.emploi.gov.ma
- موقع منظمة العمل الدولية: www.ilo.org